

0000197-40.2022.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Jamile Pires Macena dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

Trata-se de Procedimento instaurado para apurar a ocorrência do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 por Jamile Pires Macena dos Santos, desmembrado dos autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. dos Amaros nº 800, Itapolis-SP - cep 14900-000

SENTENÇA

Processo nº:

0000197-40.2022.8.26.0274

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Jamile Pires Macena dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

Trata-se de Procedimento instaurado para apurar a ocorrência do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 por Jamile Pires Macena dos Santos, desmembrado dos autos nº 1500104-37.2021.8.26.0274, da 2ª Vara local, e redistribuído a este Juizado em razão da competência.

O Ministério Público manifestou-se pela designação de audiência preliminar, com proposta de transação penal.

No entanto, o procedimento deve ser extinto, ante a ocorrência do instituto da prescrição.

Nos termos do artigo 30 da lei acima citada, a prescrição se dá em dois anos.

No presente caso, a prescrição deve correr pela metade, posto que à data do fato

o(a) autor(a) do fato tinha menos que vinte e um anos de idade (art. 115 do CP). O fato se deu em 23/02/2021, não tendo ocorrido, até a presente data, nenhum marco interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Pelo exposto, tendo em vista o decurso do prazo pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, a teor do artigo 30 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 115 do CP, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do Jamile Pires Macena dos Santos, com fundamento no artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal.

Feitas as devidas anotações e comunicações, ARQUIVEM-SE os presentes autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

Itapolis, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA